

Osnovni Sud u Baru

K 276/2021

20. April 2022

K.br. 276/21

U IME CRNE GORE

OSNOVNI SUD U BARU, sudija Tamara Spasojević, sa zapisničarom Anom Stanišić, u krivičnom predmetu okrivljenog A. N., zbog krivičnog djela krađa čl.239 st.1 Krivičnog zakonika Crne Gore, po optužnom predlogu Osnovnog državnog tužilaštva u Baru Kt.br.579/21 od 23.11.2021.godine, nakon održanog glavnog, javnog pretresa u prisustvu zastupnika optužbe savjetnika kod Osnovnog državnog tužilaštva S. B. i okrivljenog, dana 20.04.2022.godine donio je i istog dana javno objavio

P R E S U D U

Okrivljeni,

A. N., JMB ..., od oca R. i majke N., rođene S., rođen 04.02.1989.godine u P., sa prebivalištem u B., naselje S., državljanin Crne Gore, oženjen, otac jednog djeteta, bez obrazovanja, po zanimanju radnik, lošeg imovnog stanja, osuđivan i to presudom Osnovnog suda u Kotoru K.br. 369/08 koja je postala pravosnažna dana 18.02.2009.godine, zbog krivičnog djela iz čl. 239 st. 1 KZ CG, kojom mu je izrečena uslovna osuda i utvrđena kazna zatvora u trajanju od 6 mjeseci, uslovno na 1 godinu, presudom Osnovnog suda u Baru K.br. 322/09

koja je postala pravosnažna dana 26.04.2010.godine, zbog krivičnog djela iz čl. 242 st. 1 KZ CG, kojom mu je izrečena kazna zatvora u trajanju od 8 mjeseci, presudom Višeg suda u Podgorici K.br. 196/09 koja je postala pravosnažna dana 29.04.2010.godine, zbog krivičnog djela iz čl. 242 st. 4 u vezi st. 1 KZ CG, kojom mu je izrečena kazna zatvora u trajanju od 1 godine i 6 mjeseci, presudom Osnovnog suda u Podgorici K.br. 10/1065 koja je postala pravosnažna dana 17.05.2011.godine, zbog krivičnog djela iz čl. 239 st.1 KZ CG, kojom mu je izrečena kazna zatvora u trajanju od 4 mjeseca, presudom Osnovnog suda u Podgorici K.br. 10/1135 koja je postala pravosnažna dana 28.03.2012.godine, zbog krivičnog djela iz čl. 376 st. 3 u vezi st. 1 i 2 KZ CG, kojom mu je izrečena kazna zatvora u trajanju od 6 mjeseci, presudom Osnovnog suda u Podgorici K.br. 275/13 koja je postala pravosnažna dana 12.12.2013.godine, zbog krivičnog djela iz čl. 239 st.1 KZ CG, kojom mu je izrečena kazna zatvora u trajanju od 5 mjeseci, presudom Osnovnog suda u Podgorici K.br. 222/14 koja je postala pravosnažna dana 05.02.2015.godine, zbog krivičnog djela iz čl. 239 st.1 KZ CG, kojom mu je izrečena kazna zatvora u trajanju od 1 godine i 10 mjeseci, presudom Osnovnog suda u Baru K.br. 430/14 koja je postala pravosnažna dana 23.04.2015.godine, zbog krivičnog djela iz čl. 241 st.1 KZ CG, kojom mu je izrečena kazna zatvora u trajanju od 1 godine i 6 mjeseci, presudom Osnovnog suda u Podgorici K.br. 54/14 koja je postala pravosnažna dana 18.06.2015.godine, zbog krivičnog djela iz čl. 239 st.1 KZ CG, kojom mu je izrečena kazna zatvora u trajanju od 4 mjeseca, presudom Osnovnog suda u Podgorici K.br. 841/18 koja je postala pravosnažna dana 15.02.2019.godine, zbog krivičnog djela iz čl. 239 st.1 KZ CG, kojom mu je izrečena kazna zatvora u trajanju od 10 mjeseci, presudom Osnovnog suda u Podgorici K.br. 157/20 koja je postala pravosnažna dana 26.05.2020.godine, zbog krivičnog djela iz čl. 239 st.1 KZ CG, kojom mu je izrečena kazna zatvora u trajanju od 1 godine i presudom Osnovnog suda u Baru K.br. 165/21 koja je postala pravosnažna dana 28.08.2021.godine, zbog krivičnog djela iz čl. 239 st.1 KZ CG, kojom mu je izrečena kazna zatvora u trajanju od 5 mjeseci.

KRIV JE

Zato što je:

Dana 26.10.2021.godine, u B., na B. 24 N., svjestan svog djela, čije izvršenje je htio, znajući da je njegovo djelo zabranjeno, tuđu pokretnu stvar oduzeo drugom u namjeri da njenim prisvajanjem sebi pribavi protivpravnu imovinsku korist u iznosu koji prelazi 150,00 eura, na način što je prišao parkiranoj vozilu marke „Citroen Berlingo“ koje se nalazilo ispred Veterinarske ambulante „P.“ i koje je bilo otključano i otvoreno i sa sjedišta suvozača otuđio veću žensku kožnu torbu marke „Carpisa“ u kojoj su se nalazili novčanik sive boje marke „Guess“ u kojem su se nalazili lična karta, stara i nova vozačka dozvola na ime oštećene Ć. D., tri bankovne kartice „Erste“, „Prve banke“ i „NLB banke“, nekoliko kartica za popuste i iznos od 85,00 eura, kao i novčanik crne boje u kojem se nalazila lična karta na ime Ć. V., zdravstvena knjižica, penzionerska karta, kartice za popuste, kartica računa „NLB banke“, iznos od 80,00 eura u papirnim apoenima i jedna kovanica od 2,00 eura i kovanica od 2,00 KM, neseser sa šminkom, crna kutija i naočare marke „Ray ban“, četiri svežnja ključeva, vlažne maramice, sprej za dezinfekciju i računi, čime je sebi pribavio protivpravnu imovinsku korist u iznosu od 349,18 eura.

- čime je izvršio krivično djelo – krađa iz čl.239 st.1 Krivičnog zakonika Crne Gore.

Pa ga sud primjenom čl. 2, 4, 5, 13, 15, 32, 36 i 42 Krivičnog zakonika Crne Gore i čl. 226, 229 i 374 Zakonika o krivičnom postupku

OSUĐUJE

Na kaznu zatvora u trajanju od 2 (dva) mjeseca.

Okrivljeni je dužan da na ime troškova krivičnog postupka uplati ovom sudu iznos od 60,50 eura, a po osnovu sudskog paušala iznos od 30,00 eura, sve u roku od 15 dana po pravosnažnosti presude, pod prijetnjom prinudnog izvršenja.

Obrazloženje

Optužnim predlogom Osnovnog državnog tužioca u Baru Kt.br.579/21 od 23.11.2021.godine, stavljeno je na teret okrivljenom A. N. izvršenje krivičnog djela krađa iz čl.239 st.1 Krivičnog zakonika Crne Gore.

Okrivljeni A. N. je u svojoj odbrani naveo da priznaje izvršenje krivičnog djela. Istakao je da je radio u Komunalnom preduzeću, da je ostao bez posla, pa je dana 26.10.2021.godine, oko 08,00 časova iz naselja S. krenuo prema gradu u namjeri da pronađe neki posao za dnevnicu i kada je prolazio pored veterinarske ordinacije „F.“ primjetio je jedno otvoreno vozilo marke „Citroen Berlingo“ žute boje, na kojem su suvozačeva vrata bila otvorena, da je primjetio jednu veću žensku torbu crne boje i ukrao je, sakrio je ispod dukserice i odmah se uputio u pravcu O. B., tačnije kod zgrade „O.“. Kada je došao tamo pregledao je sadržaj torbe, u njoj su bila dva novčanika, neki papiri, vlažne maramice, šminka i naočare za sunce. Iz jednog novčanika je uzeo 15,00 eura i to jednu novčanicu od 10,00 eura i jednu od 05,00 eura i dva ili tri eura novca u metalnim kovanicama. On je tu torbu izvrnuo i odbacio pored zgrade „O.“ a kada su ga kontrolisali policijski službenici pokazao im je mjesto gdje je odbacio torbu od sebe. Na glavnom pretresu je u svemu izjavio kao u prethodnom postupku uz dopunu da priznaje da je oduzeo sav novac koji je našao u torbi, ali da je u prethodnom postupku rekao da je manje novca oduzeo jer se plašio da prizna. Od njega je oduzet i novac u iznosu od 40,00 eura, obzirom da je ostatak potrošio. Kaže se zbog počinjenog krivičnog djela i obećava da ništa slično neće ponoviti.

U dokaznom postupku sud je izveo sledeće dokaze: pročitani su iskazi svjedoka oštećene Ć. D. dat na zapisniku o saslušanju pred ODT iz Bara od 28.10.2021.godine, pročitani su nalazi i mišljenja vjšetaka ekonomsko finansijske struke S. Z. od 18.11.2021.godine, potvrda o privremeno oduzetim predmetima Ku br.533/21 od 26.10.2021.godine, potvrda o vraćanju privremeno oduzetih predmeta Ku br.533/21 od 26.10.2021.godine i

izvod iz registra kaznenih evidencija Ministarstva pravde, ljudskih i manjinskih prava, izdat na ime okrivljenog KE 437/2021 od 26.11.2021.godine, pribavljen putem PRIS-a.

Iz iskaza svjedoka oštećene Ć. D. dat na zapisniku o saslušanju pred ODT iz B. od 28.10.2021.godine, utvrđeno je da je dana 26.10.2021.godine oko 08,30 časova parkirala svoje vozilo marke „Citroen Berlingo“ žute boje ispred veterinarske ambulante „Popović“. Tom prilikom na mjestu suvozača se nalazila njena velika kožna torba marke „Carpisa“ u kojoj su se nalazile sledeće stvari: novčanik sive boje, marke „Guess“ u kojem su bili lična karta, stara i nova vozačka dozvola na njeno ime, tri bankovne kartice „Erste“, „Prve banke“ i „NLB banke“, nekoliko kartica za popuste i 85,00 eura novca u papirnim apoenima i metalnim kovanicama, kao i novčanik crne boje u kojem se nalazila lična karta na ime njene majke Ć. V., zdravstvena knjižica, članska penzionerska karta, kartica za popuste, kartica računa „NLB banke“, 80,00 eura novca u papirnim apoenima, jedna kovanica od 2,00 eura i jedna kovanica od 2 bosanske km. Pored ovoga, u torbi se nalazio i neseser sa šminkom, crna kutija za naočare marke „Reyban“ u kojoj su se nalazile naočare iste marke, četiri svežnja ključeva, vlažne maramice, sprej za dezinfekciju kao i razni računi. Sve ovo što je navela njoj je vraćeno od strane policije, dok joj je od novca vraćeno samo 40,00 eura, a ostatak nije. Kao oštećena nije se pridružila krivičnom gonjenju protiv okrivljenog i nije postavila imovinsko pravni zahtjev.

Iz nalaza i mišljenja vještaka ekonomsko finansijske struke S. Z. od 18.11.2021.godine, utvrđeno je da ukupna vrijednost protivpravno oduzetih stvari iznosi 349,18 eura pri čemu je vještak tabelarno prikazala pojedinačno vrijednost svake oduzete stvari.

Iz potvrde o privremeno oduzetim predmetima Ku br.533/21 od 26.10.2021.godine, utvrđeno je da je ovlašćeni policijski službenik od okrivljenog A. N. privremeno oduzeo 40 (četrdeset) eura novca i to: 3 novčanice u apoenima od 10 eura i dvije novčanice u apoenima od 5,00 eura. Potvrda je uredno potpisana od strane okrivljenog.

Iz potvrde o vraćanju privremeno oduzetih predmeta Ku br.533/21 od 26.10.2021.godine, utvrđeno je da je ovlašćeni policijski službenik oštećenoj Ć. D. vratio privremeno oduzete sledeće predmete: veća ženska torba crne boje, marke „Carpisa“, ženski novčanik crne boje marke „Guess“, 40,00 eura novca i to 3 novčanice u apoenima od 10 eura i dvije novčanice u apoenima od 5,00 eura, lična karta izdata na ime Ć. D., vozačka dozvola izdata na ime Ć. D., stara nevažeća vozačka dozvola izdata na ime Ć. D., bankovna kartica „Erste“ banke izdata na ime Ć. L., bankovna kartica „Prve“ banke na ime Ć. L., bankovna kartica „Erste“ banke izdata na ime Ć. D., bankovna kartica „Erste“ banke izdata na ime Ć. D., kartica računa kod „NLB“ banke izdata na ime Ć. D., četiri kartice za popuste izdata na ime Ć. D., četiri svežnja ključeva, kutija sa naočarima za sunce marke „Ray Ban“ i neseser crne boje sa šminkom unutra, pakovanje vlažnih maramica, sprej za dezinfekciju, razni računi i papiri, ženski novčanik crne boje, lična karta izdata na ime Ć. V., kartica računa kod „NLB“ banke izdata na ime Ć. V., dvije kartice za popuste izdate na ime Ć. V., zdravstvena knjižica izdata na ime Ć. V., članska karta udruženja penzionera izdata na ime Ć. V., kovanica od 2,00 eura i kovanica od 2 bosanske KM. Potvrda je uredno potpisana od strane oštećene Ć. D..

Iz izvoda iz registra kaznenih evidencija Ministarstva pravde, ljudskih i manjinskih prava, izdat na ime okrivljenog KE 437/2021 od 26.11.2021.godine, pribavljen putem PRIS-a utvrđeno je da je isti osuđivan i to presudom Osnovnog suda u Kotoru K.br. 369/08 koja je postala pravosnažna dana 18.02.2009.godine, zbog

krivičnog djela iz čl. 239 st. 1 KZ CG, kojom mu je izrečena uslovna osuda i utvrđena kazna zatvora u trajanju od 6 mjeseci, uslovno na 1 godinu, presudom Osnovnog suda u Baru K.br. 322/09 koja je postala pravosnažna dana 26.04.2010.godine, zbog krivičnog djela iz čl. 242 st. 1 KZ CG, kojom mu je izrečena kazna zatvora u trajanju od 8 mjeseci, presudom Višeg suda u Podgorici K.br. 196/09 koja je postala pravosnažna dana 29.04.2010.godine, zbog krivičnog djela iz čl. 242 st. 4 u vezi st. 1 KZ CG, kojom mu je izrečena kazna zatvora u trajanju od 1 godine i 6 mjeseci, presudom Osnovnog suda u Podgorici K.br. 10/1065 koja je postala pravosnažna dana 17.05.2011.godine, zbog krivičnog djela iz čl. 239 st.1 KZ CG, kojom mu je izrečena kazna zatvora u trajanju od 4 mjeseca, presudom Osnovnog suda u Podgorici K.br. 10/1135 koja je postala pravosnažna dana 28.03.2012.godine, zbog krivičnog djela iz čl. 376 st. 3 u vezi st. 1 i 2 KZ CG, kojom mu je izrečena kazna zatvora u trajanju od 6 mjeseci, presudom Osnovnog suda u Podgorici K.br. 275/13 koja je postala pravosnažna dana 12.12.2013.godine, zbog krivičnog djela iz čl. 239 st.1 KZ CG, kojom mu je izrečena kazna zatvora u trajanju od 5 mjeseci, presudom Osnovnog suda u Podgorici K.br. 222/14 koja je postala pravosnažna dana 05.02.2015.godine, zbog krivičnog djela iz čl. 239 st.1 KZ CG, kojom mu je izrečena kazna zatvora u trajanju od 1 godine i 10 mjeseci, presudom Osnovnog suda u Baru K.br. 430/14 koja je postala pravosnažna dana 23.04.2015.godine, zbog krivičnog djela iz čl. 241 st.1 KZ CG, kojom mu je izrečena kazna zatvora u trajanju od 1 godine i 6 mjeseci, presudom Osnovnog suda u Podgorici K.br. 54/14 koja je postala pravosnažna dana 18.06.2015.godine, zbog krivičnog djela iz čl. 239 st.1 KZ CG, kojom mu je izrečena kazna zatvora u trajanju od 4 mjeseca, presudom Osnovnog suda u Podgorici K.br. 841/18 koja je postala pravosnažna dana 15.02.2019.godine, zbog krivičnog djela iz čl. 239 st.1 KZ CG, kojom mu je izrečena kazna zatvora u trajanju od 10 mjeseci, presudom Osnovnog suda u Podgorici K.br. 157/20 koja je postala pravosnažna dana 26.05.2020.godine, zbog krivičnog djela iz čl. 239 st.1 KZ CG, kojom mu je izrečena kazna zatvora u trajanju od 1 godine i presudom Osnovnog suda u Baru K.br. 165/21 koja je postala pravosnažna dana 28.08.2021.godine, zbog krivičnog djela iz čl. 239 st.1 KZ CG, kojom mu je izrečena kazna zatvora u trajanju od 5 mjeseci.

Ocjenom dokaza izvedenih na glavnom pretresu, svakog pojedinačno i u međusobnoj povezanosti, na nesumnjiv način je utvrđeno da je okrivljeni A.N. izvršio krivično djelo krađa čl.239 st.1 Krivičnog zakonika Crne Gore, na način predstavljen u izreci presude.

Okrivljeni je u svojoj odbrani priznao izvršenje krivičnog djela, detaljno opisujući kako je dana 26.10.2021.godine, oko 08,30 časova prolazio pored veterinarske ordinacije „F.“, da je primjetio jedno otvoreno vozilo marke „Citroen Berlingo“ žute boje, na kojem su suvozačeva vrata bila otvorena, da je primjetio jednu veću žensku torbu crne boje i ukrao je, sakrio je ispod dukserice i odmah se uputio u pravcu zgrade „O.“, kada je došao tamo pregledao je sadržaj torbe, u njoj su bila dva novčanika, neki papiri, vlažne maramice, šminka i naočare za sunce, a on je sav novac koji je bio u novčanicima oduzeo. Nakon što je kontrolisan od strane policijskih službenika istima je pokazao mjesto gdje je odbacio torbu oštećene, a takođe je od njega oduzet i novac u iznosu od 40,00 eura, obzirom da je ostatak potrošio.

Priznanje okrivljenog sud je cijenio kao jasno i potpuno, a isto je potvrđeno i iskazom oštećene Ć. D., koja je u svom iskazu navela da je dana 26.10.2021.godine oko 08,30 časova parkirala svoje vozilo marke „Citroen Berlingo“ žute boje ispred veterinarske ambulante „P.“, da vozilo nije bilo zaključano, da se na mjestu suvozača nalazila njena velika kožna torba marke „Carpisa“ u kojoj su se nalazile sledeće stvari: novčanik sive boje, marke „Guess“ u kojem su bili lična karta, stara i nova vozačka dozvola na njeno ime, tri bankovne kartice „Erste“, „Prve banke“ i „NLB banke“, nekoliko kartica za popuste i 85,00 eura novca u papirnim

apoenima i metalnim kovanicama, kao i novčanik crne boje u kojem se nalazila lična karta na ime njene majke Č. V., zdravstvena knjižica, članska penzionerska karta, kartica za popuste, kartica računa „NLB banke“, 80,00 eura novca u papirnim apoenima, jedna kovanica od 2,00 eura i jedna kovanica od 2 bosanske km. Pored ovoga, u torbi se nalazio i neseser sa šminkom, crna kutija za naočare marke „Reyban“ u kojoj su se nalazile naočare iste marke, četiri svežnja ključeva, vlažne maramice, sprej za dezinfekciju kao i razni računi. Sve ovo što je navela njoj je vraćeno od strane policije, dok joj je od novca vraćeno samo 40,00 eura, a ostatak nije. Sud je iskaz oštećene cijenio kao jasan i detaljan, na isti nije bilo primjedbi, iz kog razloga mu je poklonio punu vjeru. Isti je u cjelosti saglasan i sa potvrdom o privremeno oduzetim predmetima Uprave policije CB Bar od 26.10.2021.godine i potvrdom o vraćanju privremeno oduzetih predmeta Uprave policije CB Bar Ku br. 533/21 od 26.10.2021.godine na ime oštećene Č. D..

Nadalje, iz nalaza i mišljenja sudskog vještaka ekonomsko-finansijske struke S. Z., koji je sud cijenio kao stručan, objektivan i jasan, na koji u krajnjem nije bilo primjedbi, nesumnjivo je utvrđena vrijednost protivpravno oduzetih stvari i ista iznosi ukupno 349,18 eura te mu je sud poklonio punu vjeru.

Okrivljeni je krivično djelo učinio sa direktnim umišljajem, jer je bio svjestan da oduzima tuđe pokretne stvari, a utvrđena je i njegova namjera da prisvajanjem istih pribavi sebi protivpravnu imovinsku korist. Pravno kvalifikujući činjenično stanje sud je našao da su se u radnjama okrivljenog stekli svi elementi bića krivičnog djela krađa iz čl.239 st.1 Krivičnog zakonika.

Odlučujući se za krivičnu sankciju prema okrivljenom sud je cijenio sve olakšavajuće i otežavajuće okolnosti iz čl.42 Krivičnog zakonika Crne Gore. Od olakšavajućih okolnosti na strani okrivljenog sud je cjenio njegove imovinske prilike, jer je lošeg imovnog stanja, priznanje krivičnog djela, odnos prema posledici izražen kroz kajanje i činjenicu da se oštećena nije pridružila krivičnom gonjenju i nije postavila imovinskopравни zahtjev. Od otežavajućih okolnosti na strani okrivljenog sud je cjenio njegovu raniju osuđivanost. Izrečena kazna zatvora po ocjeni suda odgovara težini izvršenog krivičnog djela i krivičnoj odgovornosti okrivljenog i predstavlja mjeru koja je neophodna da bi se postigla svrha kažnjavanja iz čl.32 Krivičnog zakonika Crne Gore u okviru opšte svrhe propisivanja izricanja krivičnih sankcija iz čl.4 st.2 Krivičnog zakonika Crne Gore.

Kako oštećena Č. D. nije postavila imovinskopравни zahtjev sud o istom nije odlučivao.

Odluka o troškovima postupka zasniva se na odredbi čl.229 ZKP-a, pa je optuženi dužan da plati ovom sudu troškove krivičnog postupka u iznosu od 60,50 eura koji troškovi se odnose na vještačenje putem vještaka finansijske struke S. Z. i na ime paušala u iznosu od 30,00 €, koji se odnose na troškove za rad suda koji su određeni prema trajanju, složenosti krivičnog postupka i imovinskim prilikama optuženog, u roku od 15 dana od dana pravosnažnosti presude, pod prijetnjom izvršenja.

Na osnovu izloženog odlučeno je kao u izreci.

Dana 20.04.2022.godine

ZAPISNIČAR S U D I J A,

Ana Stanišić Tamara Spasojević

PRAVNA POUKA: Protiv ove presude može se izjaviti žalba Višem sudu u Podgorici u roku od 8 dana od dana prijema pismenog otpravka. Žalba se predaje ovom sudu u dva primjerka.

Dna.

- ODT iz Bara,

- okrivljenom,

- u spise.